

문1. 甲은 乙을 상대로 매매를 원인으로 한 A부동산에 관한 소유권이전등기 청구의 소를 제기하여 승소판결을 받았다. 그 후 항소심 계속 중에 甲은 乙과의 사이에 乙로부터 A부동산 대신에 금 1억원을 지급받기로 하고 계속 중인 소를 취하하기로 하는 내용의 화해계약을 소송 외에서 체결한 다음, 위 소를 취하하였다. 그런데 乙은 위 화해계약에 반하여 위 금 1억원을 지급하지 않고 있는데, 甲이 그 이유를 확인해 본 결과, 乙은 애시 당초부터 위 돈을 지급할 의사나 능력도 없는 상태에서 甲을 속이고 甲과 화해계약을 체결하였음을 확인하게 되었다. 甲은 乙로부터 A부동산에 관한 소유권이전등기를 넘겨오고 싶은데, 이를 위하여 소송법상 어떠한 법적 수단을 취할 수 있는가? (30점)

문2. 甲은 乙을 상대로 주위적으로, 乙과의 A물건에 관한 매매계약이 유효함을 전제로 그 매매대금의 지급을 청구하면서, 매매계약이 무효로 판단되는 것에 대비하여 예비적으로 이미 인도한 A물건의 반환을 구하는 소를 제기하였다. 그런데 법원은 매매대금지급 청구를 기각하는 판결만을 선고하였을 뿐, A물건 반환청구에 관하여는 아무런 판단을 하지 아니하였다. 이에 대해 甲은 항소를 하지 않은 채 위 제1심 판결을 그대로 확정시킨 뒤 다시 별도로 위 매매계약의 무효를 이유로 한 A물건의 반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10점)

문3. 甲은 그 소유의 A토지를 乙에게 임대하였고, 乙은 A토지 지상에 건물을 신축하여 이를 소유하고 있다. 甲은 임대차계약 기간이 종료되었음을 이유로 乙을 상대로 A토지 지상에 건립된 건물의 철거 및 A토지의 인도를 구하는 소를 제기하였는데, 乙은 甲에게 임대차계약 종료에 따른 건물매수청구권을 행사할 수 있었음에도 이를 행사하지 않는 바람에 결국 패소하여 그 판결이 확정되었다. 그 후 乙은 甲을 상대로 건물매수청구권을 행사하면서 그 대금청구를 하는 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (20점)

문4. 甲은 乙을 상대로 1000만원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 이에 대하여 乙은 1500만원의 매매대금채권을 가지고 상계한다는 취지의 항변을 제출하였다. 이 소송에서 상계의 항변이 인정되었고 결국 甲의 청구는 기각되어 그 판결이 확정되었다. 그 후,

(1) 甲이 乙의 채권은 애시 당초부터 부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10점)

(2) 乙이 甲의 채권은 애시 당초부터 부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10점)

문5.

(1) 고의에 의한 명예훼손을 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 전혀 별개의 사실을 이유로 하는 영업방해에 의한 손해배상청구의 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10점)

(2) 고의에 의한 상해행위를 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 대여금채권으로 상계를 주장함과 아울러 나머지 대여금의 지급을 구하는 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10점)